

עין משפט
גד מצוה

קין א מיי' פטיו מהל' אשטת הלכה יד טוש"ע אה"ע סימן קנד עקיף ח' קיא ב מיי' פ"א מהלכות מילה הלכה יח סימן עשין נח טוש"ע י"ד סימן רסג עקיף ב' קיב ג טוש"ע עש עקיף ג':

קיד ד מיי' פ"א מהל' אסורי ביאה הלכה ל טוש"ע אה"ע סי' ב עקיף ז':

קיד ה ו מיי' עס ה' לא סמג גלחין קטו טוש"ע עש סימן יט עקיף ח':

קפו ז מיי' פ"ח מהל' סנהדרין הלכה ד':

קפו ח מיי' פ"ח מהל' אסורי ביאה הלכה ה סמג גלחין ק"ח טוש"ע י"ד סימן קפט עקיף ב':

‏‏

תוספות ישנים

אבן יסנו נחזיר. פי' שהיה מדיד מחר מלגדו ומתקיים בידו אלל יתקן סומקא לא היה נקי בן כך אל' י"מ אבין ישנו נחזיר פי' שהיה תמיד אלל ר' יוחנן יודע כשהיה ר' יוחנן מחר מנדיבו אלל יתקן לא היה תמיד אלל רבו ולא ידע כשי' יוקנן מתמדתו: מלכות דקנן מי שלקח ושנה ב"ד מנכסין אותו לפניה. וא"ת למ"ד עבירות מחזקות היכי מיימי דסמג לן מלא כרבי דלמא היינו משום שעבר ג' פעמים והזקן בעבירות וי"ל דדייק מדנקט מי שלקח ושנה משמע דנתיב היה חזק שגאלו לו דוק לפניה דלא נקט לקח אלל לאשמעטן דליירי בעבירה שיש נה מלקות. ואפי' לחי' דקסבר עבירות מחזקות שמה ס"ל כמ"ד ספסא לריכס התראה ומימי שפיר דהא תמטיו לו משום ספסא אחרי ב' מלקיות אי"ב משמע דנחמי זמני הויה חזקה:

‏‏

תוס' חד מקבאי

דמפקיד מענטש איהו דלא מפקדה לא מענטש וכתב הראב"ד ז"ל איכא דמתניין דחאי גבירא הוה ליה בני וכוין דאית ליה ליכא אבמר לא זכה ליבנות הימנה ואיהי כיון דלא מפקדה לא מענטש בהא דכוין דלא מפקדה לא איכפת ליה לאו ענשינן ליה במידי דלא איכפת ליה. לכך פי' אבא מביא ז"ל דבבאה מחמת טענה מיירי כגון ששהתה עמו עשר שנים ולא ליהד לה והבעל יש לו בנים ולא מפקינן מינה מידי. אלא היא בעיית למיפק מיניה דבעינא חוטרתא ליהד ומרה לקבורה ובעיית למיפק בלא כתובה דליכא למימר שבא עיניה נתנה באחר ולפיכך אמר ר' אמי איהו מוהימנא ומפקינן לה מיניה בלא כתובה. אבל כתובה לא יהבין לה שבא עיניה נתנה באחר ובלא כתובה נמי לא מפקינן מיניה אלא לאחר ששהתה עשר שנים

אבל בתוך עשר שנים אע"פ שבא מחמת טענה לא מפקינן מיניה אפי' בלא כתובה שמה עיניה נתנה באחר. ורב אחא משבחה פירש אפילו בתוך עשר שנים כיון שבאת מחמת טענה מפקינן לה מיניה בכתובה ולא מסתברא כותיה ובי"ה פירש דלאחר עשר שנים דמפקינן לה מיניה היינו בכתובה ולאבא מרי ז"ל מסתברא דלא מפקינן בכתובה לעולם ואפי' לאחר כמה שנים ואפי' באה מחמת טענה. ואע"פ דאמר' לקמן בשמעת' אתא עובדא קמיה דר' יוחנן כבי נכשתא דקסרי ויצאי ירתן כתובה ומסקנא מוקמי' לה בבא מחמת טענה ^(א) ההיא לאו טענה כגון ירדיעין בעלל שהוא עוקר ולא למימר בה שמה עיניה נתנה באחר אבל הכא דבעינא למיפק מתותיבה בטענה דאינו יורה כחין לא מהמגינן לה למיפק מיניה בכתובה דאמר' שמה עיניה נתנה באחר ומשקרה במאי דטענה. הרי כאן ג' סברות בבאה מחמת טענה דלדעת ר' אחא מפקינן מיניה אפי' בתוך עשר ובכתובה ולדעת הרב בעל (התוספות) נהלכות ^(ב) לאחר עשר שנים מפקינן לה מיניה ובכתובה ולדעת אבא מרי ז"ל לא מפקינן לה מיניה לעולם בכתובה אפילו לאחר עשר אבל בלא כתובה מפקינן לה מיניה בעל כרחו בבא מחמת טענה ולאחר עשר שנים ויש להדחוק ולפי'

סד:

ימי שנותינו בהם **שבעים שנה**. אע"ג דהאי קרא בתפלת משה כתיב מתממא דוד אמרו שמלינו שחי כך אצל משה מלינו שחי יותר:

בעי מיניה מרב יוסף. ארי" דנראה ששאלו הלכה כרבי או כרשב"ג והשיבו דהלכה כשניהם:

דתנן מי שצקה ושנה בו. הקשה ה"ר משה דנהגשפריס (סנהדרין פא: ושם) מוקי לה אפילו כרשב"ג ועצירות מחזקות ואמר ר"י דאע"ג דליכא תנא התם דלמר עצירות מחזקות מתוך לשון המשנה משמע ליה לרז יוסף דקסבר מלקיות מחזקות דנראה לו דוחק דלא נקט מי שלקח ושנה אלל לאשמעטין דליירי בעבירה שיש נה מלקות ואפי' לחי' דקסבר עבירות מחזקות שמה סבר רז יוסף דכיפה לריכס התראה: וסור

רבי והא בימי דוד אימעות שני דכתיב ^אימי שנותינו בהם שבעים שנה והאי שמוא לא זכה להבנות הימנה ודלמא איהי דלא זכיא איהי כיון דלא מפקדא אפריה ורביה לא מיענשה איני והא אמרו ליה רבנן לר' אבא בר זבדא נסיב איתתא ואוליד בני ואמר להו אי זכאי הוו לי מקמייתא התם דחוי קא מדחי להו לרבנן דר' אבא בר זבדא איעקר מפרקיה דרב הונא רב גידל איעקר מפרקיה דרב הונא רבי חלבו איעקר מפרקיה דרב הונא ^ברב ששת איעקר מפרקיה דרב הונא רב אחא בר יעקב אחדתיה ^גסוסכינתא תליוה בארזא דבי רב ונפק מיניה כהוצא ירקא אמר רב אחא בר יעקב שיתין סבי הוינא וכולהו איעקור מפרקיה דרב הונא לבר מאנא דקיימי בנפשאי ^דהחכמה תחיה בעליה: גירשה מותרת וכו': *שני אין שלישי לא מתניתין מני ^הרבי היא דתניא במלה הראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר ^ושלישי תמול רביעי לא תמול והתניא איפכא ^זהי מינייהו אחריניתא ת"ש דאמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן ימעשה בארבע אחיות בצפורי שמלה ראשונה ומת שניה ומת שלישית ומת רביעית באת לפני רבן שמעון בן גמליאל אמר לה אל תמולי ודלמא אי אתיא שלישית נמי הוה אמר לה א"כ מאי אסהדותיה דר' חייא בר אבא ודלמא הא קמ"ל דאחיות מחזקות אמר רבא השתא דאמרת אחיות מחזקות ילא ישא אדם אשה לא ממשפחת נכפין ולא ממשפחת מצורעים והוא דאתחזוק תלתא זימני מאי הוה עלה כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר עובדא הוה קמריה דר' יוחנן בכנישתא דמעון ביוה"כ שחל להיות בשבת ומלה ראשונה ומת שניה ומת שלישית באה לפניו אמר לה לכי ומולי א"ל אבוי חזי דקשרית איסורא וסכנתא סמך עלה אבוי ואזל נסבה לחומה ברתא דאיסי בריה דרב יצחק בריה דרבי יהודה דנסבה רחבא דפומבדיתא ושכיב רב יצחק בריה דרבה בר בר חנה ושכיב ונסבה הוא ושכיב אמר רבא ומי איכא דעביד עובדא בנפשיה כי האי והא איהו דאמר אבין דסמכא יצחק סומקא לאו בר סמכא אבין ישנו בחורה יצחק סומקא אינו בחורה ועוד אימר דפליגי לענין מילה בנישואין מי פליגי אין והתניא ^ההניסת לראשון ומת לשני ומת לשלישי לא תנשא דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר לשלישי תנשא לרביעי לא תנשא בשלמא גבי מילה איכא משפחה דרפי דמא ואיכא משפחה דקמיט דמא אלא נישואין מ"ט א"ל רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מההרנוניא משמיה דרב הונא מעין גורם ורב אשי אמר ימזל גורם מאי בינייהו *איכא בינייהו דאירסה ומית אי נמי דנפל מדיקלא ומית א"ל רב יוסף בריה דרבא לרבא בעי מיניה מרב יוסף הלכה כרבי ואמר לי אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ואמר לי אין אחוכי אחיך בי א"ל לא סתמי ^טהיא ופשיט הא דאמרון מלקיות דתנן ^ימי שלקח ושנה ב"ד כונסין אותו לכיפה ומאכילין אותו שעורים עד שתהא כריסו נבקעת וסתות דתנן ^{יא}אין האשה קובעת

בן סתומות של משנה הן יש שסתמה כרצן שמעון בן גמליאל ויש שסתמה כרבי דליכא מילתא דמחזקינן לה בברי זימני ואיכא מילתא דבעינן תלתא זימני ומשום הכי פשטן לך כמר וכמר ^טכסתומים: נישואין הא דאמרן. דסתם לן תנא דידן כרבי דקמני רשאי השני שני אין שלישי לא: כונסין אותו לניפה. אם חזר וחתא בשלישית דמחזקינן ליה דנרשיעא מתרי זימני שלקה:

הבא על יבמתו פרק ששי יבמות

חולצתם. נעשה לו זכרות: **נוקרתם**. נעשה לה נקבות כמו אני קרמי ושמימי מים (ושעיה ח): **אין לה ולר**. קרא יתירה הוא דהא כתיב עקרה: **לא שנו**. דשואה עשר שנים: **שלושה עיבורים**. כ"ז חדשים לימי הולד וחדש לכל עיבור ועיבור לימי טומאה וטהרה דאשה מתעצרת סמוך לוסתמה: **שלוש פקידות**. שהקצ"ה פוקד העקרות לשמוע תפלתן בר"ה וגזר עליהן הריון: **להני כללי**. דקאמר כל דורות של עכשיו שמי שנים ומחלה שהיימן: **ודלמא איחי דלא זכיא**. ולא תטול כתובה: **כיון דלא מיפקדא אפריה ורביה**. לא איכפת לה ולא עגש לה קודשא בריך הוא על עונותיה: **איני והא אמרו ליה כו'**. אמתני' פריך דקמני ישא אחרת שמה לא זכה להבנות ממנה ויזכה להבנות מן השנים: **סוסכינתא**. חולי מעולר השתן ואדס נעקר הימנו: **כהולא ירקא**. ירוק ככף תמר: **שלישי לא**. דהחזקה עקרה: **הי מינייהו אחרינתא**. איזו מהמשניות נשנית אחרונה דנסמוןן עלה אמלתא דמר ודמר דכל חד וחד דהר משיטמיה מקיימתא ונקט שיטמיה דחזריה ובתרייתא עיקר דהדור כזו מקמייתא: **אמר לה אל תמולי**. דהאי מעשה צדוק ימינו של רשב"ג הוה מדקא מסהיד עליה ר' יוחנן שהיה אמורא וסוף הסגנאים והוא ראה את המעשה: **דאחיות מחזקות**.

דכי היכי דאשה מוחזקת בג' פעמים כך היא מוחזקת בשלוש אחיותיה: **נכפין**. חולין: **איסורא וסכנתא**. שאם חזקה בשני פעמים והשלישי יתכן לדחות ממנה הויה מילה שלא בזמנה ואינה דומה את השבת: **וסכנתא**. סכנת נפשות: **סמך עלה איני**. על הא דרז יתחק דלמר משמיה דרבי יוחנן בתלת זימני הוא דהויה חזקה: **בנפשיה**. בסכנת נפשו: **אבין דסמכא**. מה שאמר אבין משום רבי יוחנן יש לסמוך עליו: **ישנו בחורה**. מחר על תלמודו. לשון אחר מנזי כל שעה לפני רבי יוחנן ואם חזר זו רבי יוחנן משום דבר שאמר תחלה שומע אבין וחזר ג' הוה זו אלל רז יתחק אינו מנזי לפניו ופעמים ששמע דבר מרבי יוחנן ולמחר חזר זו רבי יוחנן והוא אינו יודע: **דאירסה**. השלישי ומת: **אי נמי**. דנסכה וסלק לדיקלל ונפל ומת למ"ד מעין גורס לא הוחזקה זו שהרי מעיינה לא גרס לו שימות שהרי לא מת מחולי: **ה"ג צעי מיניה מרז יוסף הלכה כרבי ואמר לי אין הלכה כרשב"ג ואמר לי אין אחוכי אחיך בי**. שאלתי מרז יוסף אם הלכה כרבי ואמר לי הלכה ופעם אחרת שאלתיו אם הלכה כרשב"ג ואמר לי הלכה וכמדומה אני ששחק בי: **ה"ג אמר ליה ססמא הוא ופשיט לך**. לא שחק

עשר אם שהה כדי עבור תצא משלישי בלא כתובה. ודאיתן עלה מיהת דאשה לא מפקדה אפריה ורבי. איכא לעיוני מה ששינוי בנדרים [נהשמין] ביני לביןך למשנה ראשונה יוצאה בכתובה למשנה אחרונה יעשו דרך בקשה שמה עיניה נתנה באחר והא לא מפקדה וי"ל משנה ראשונה ודאי ס"ל דמפקדה ומשנה אחרונה דקא' שמה עיניה נתנה באחר לרביי המשנה ראשונה קאמי' שמה עיניה נתנה באחר ולמשנה אחרונה אטמאה אני לך ואנטולה אני לך מן היהודים קאי אבל השמים ביני ובינך לא היה צריך לטעם שמה עיניה נתנה באחר דבלאו הכי נמי אינה יוצאה אליבא דהלכתא דלא מפקדה. ועוד יש להעמיד משנת נדרים בבאת מחמת טענה ולפיכך היה צריך לטעם שמה עיניה נתנה באחר וזה שלא כדברי רב אחא משבחה. ויש לפרש שיש מי שאומר שכיון שאינו יורה כחין כמי שאינו יכול להזקק עמה דמי ולפיכך אי לא משום טעמא דשמא עיניה נתנה באחר כופין אותו להוציא ולא מילתא היא והראב"ד פי' השמים ביני ובינך שאינו נזקק עמה ומאמינן לה מנו דאי בעיא אמרה אינו יורה כחין. ומאי דאמרנן עלה בגמ' בנדרים צריך הביאור למדוך להאי פירושה ודוק ותשכח:

מסורת הש"ם

א) [פי' מוס' גיטין מו: ד"ה המזיל וכו' א] ב) ר"ה יא: [נדרטו כט. א] ג) לעיל ככ: א] ד) [גירס' הערוך סקגומתא פי' שגטתרי כשרי גוויס מן הסולן] ה) [עירובין לו, לעיל כו. כתובות מג: א] ו) ב"מ קו: סנהדרין פא: א] ז) [מנחות גב. חולין פו: א] ח) נדה סד, טו) ז"ל ינחה. יע"ק, ט) סנהדרין פא: א] י) נדה סג: א] ז"ל כסתמי יע"ק,

‏‏

תורה אור השלם

1. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד ואברהם ואברהם ישיעיו נא ב ואברהם שָׁרָה עָקְרָה אֵין קָה וְלֹךְ: בראשית יא ל
3. ימי שנותינו בהם שבעים שָׁרָה וְאִם בְּבִרְתָּ שְׂמוֹנִים שָׁנָה וְיִהְיֶה עֻמָּל וְאָן בִּי גו' וְחֵשׁ וְנִפְקֶה: תהלים צ י
4. כי בצל חזקבמה בצל הכסף ויתרון דעת החזקמה תחיה בעליה: קהלת ז יב

‏‏

גליון הש"ם

שם א"ב דאירסה ומית. עיין לעמן דף קח ע"א ובמו' שם ד"ה קטנה:

‏‏

מוסף רש"י

איעקר מפרקיה דרב הונא. שהיה מאריך דנרשי וליכסינ למי רגלס ומעמידים עמלן ועקרים דתנאין בנכרות (מד:) (ועי' ע"ב:) מי שלקח ורשנה. שלקח שמי פעמים על שמי עבירות (סנהדרין פא:)

‏‏

תוס' חד מקבאי (המשך)

בפי' הרב אלפס ג) ובדאי אי לא הוא הוא דמר איהו מינה לא הוא איהי צריכה למימר מיניה. אלא כגון דאמר איהו בוראי מינה שהיה עקרה וסתותיה ומעיניה שאינה כשאר נשים ומשום הכי איצטריכה איהו למי' שאינו יורה כחין אבל בוראי אם היתה אלונית ידועה ואמרה איהי שאינו יורה כחין לא מהמגינן לה ויש דמפשי' דאשלישית וארביעית לרשב"ג קאי דאמר תצא בלא כתובה ואמרה איהי מיניה אית לה כתובה וא"ר אמי היא נאמנת ולא נהירא דא"ר לא משכחת לה שתצא בלא כתובה אם תרצה לטעון מיניה. אלא ודאי במקרה אי אמרה מיניה לא מהימנא ואין לה כתובה. וא"ר דא' אם נשאת לג' [אנשיים] לרשב"ג תצא בלא כתובה. איכא מאן דאמר בתוך עשר אם שהתה עמו כדי שלש עיבורין. ומסתברא בלאחר עשר אבל בתוך עשר יש לה כתובה שמה עדיין יזכה ליבנות הימנה. והראב"ד פירש אפי' בתוך

^[1] אולי ז"ל היתה לאו טענה דבעינא חוטרתא ליהד אלא כגון וכו'.

^[2] הוה כנסב"ג סהלכות כתובות סי' ל"ב.
ג) נראה דז"ל דהאי לא ללא דלמר איכס דמעיה לא הוה איחי וכו'.